

늘봄지원실장 관련 「교육공무원 인사관리규정」 개정(안)

□ 추진 배경

- 교육부는 교사의 늘봄 행정 부담 경감, 학교별 늘봄 전담 운영 체계 구축을 위해 학교별 늘봄학교 관리자인 늘봄지원실장 배치 추진
- 늘봄지원실장은 기존 교원 중 2년 임기를 정해 교육전문직으로 근무 후 다시 교원으로 복귀하는 '임기제 교육연구사'로 배치
 - '24.10 현재 다수의 교육청이 '25년 늘봄지원실장 1,500여명의 선발을 준비 중이며, 원활한 선발을 위해서는 늘봄지원실장의 선발의 장애 요소로 작용하는 현행 인사 제도 발굴 및 개선 필요

□ 「교육공무원 인사관리규정」(교육부훈령, 이하 "규정") 개정 추진 방안

- ① (재전직 제한) 현행 규정 제15조제3항에 따라 장학사·교육연구사 직위에서 교원으로의 전직 횟수는 1회만 가능하며,

- 늘봄지원실장은 교육연구사→교사 전직을 거치기 때문에, 당사자가 다시 장학사로 선발되면 장학관 승진 전에는 교장·교감·교사로 전직이 불가능해, 장학사 전직을 준비 중인 교사들의 늘봄지원실장 지원을 저해하는 요소로 작용

※ (참고) 우리부는 '20년 재전직 횟수 제한 일괄 폐지를 추진하였으나, 일부 교원 집단이 '기존 교육전문직원의 교감 승진 독점 시도'라는 이유로 반발하여 추진 중단한 사례 있음

⇒ 임기제 교육전문직 근무를 위해 교육전문직원→교사 전직한 횟수는 제외하고 전직 횟수를 산정한다는 내용의 규정 제15조제4항 신설

- ② (전직 기준 변경 적용 시점) 현행 규정 제31조제6항에 따라 전직 기준 변경 시 6개월 이후부터 적용하되, 교육부장관의 승인이 있으면 3개월 이후부터 적용 가능

- '25년 늘봄지원실장은 '25.3.1.에 전직을 하므로, 전직 기준을 '24.12.1.까지 변경하지 못하는 교육청은 원활하게 전직 조치를 하지 못할 가능성

⇒ 교육청이 기준 적용 시기를 유연하게 적용할 수 있도록 규정 제31조제6항 개정

□ 향후 계획: 「교육공무원 인사관리규정」 개정안 행정 예고('24.10월 중, 20일 간) → 개정 완료('24년 중)

붙임1 현행 「교육공무원 인사관리규정」

제15조(교육전문직원의 교원으로의 전직) ① 교육전문직원이 교원으로 전직할 때에는 교원에서 교육전문직원으로 전직할 당시의 직위로 전직하여야 한다. 다만, 교사에서 교육전문직원으로 전직한 경우 5년 이상, 교감에서 교육전문직원으로 전직한 경우 2년 이상 근속한 자는 임용권자가 정하는 기준에 따라 교감 또는 교장으로 전직할 수 있다.

② 교육경력 10년 이상이고 교육전문직원으로 10년 이상 근속한 자는 제1항의 규정에 불구하고 전직될 직위에 제한을 받지 아니한다.

③ 교육전문직원의 교원으로의 전직은 연구(장학)사·연구(장학)관 각 단계에서 1회에 한하여 허용하되 교육부와 그 소속기관의 교육전문직원의 경우는 교육부장관이 따로 정한다. 다만, 교육부와 그 소속기관 및 시·도교육청의 과장(교육지원청 과장, 직속기관 부장 이상 포함) 직위 이상 장학관 및 교육연구관이 교원으로 전직하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제31조(심의 사항 등) ① 인사위원회의 심의 사항은 다음과 같다.

1. 교육공무원의 인사에 관한 규정의 제정 및 개폐
2. 교육공무원의 승진·전직 및 전보 등 인사에 관한 기본계획
3. 임용령 제9조의5의 규정에 의한 교장·원장 중임 및 원로교사의 임용에 관한 사항
4. 교육공무원명예퇴직수당지급대상자의 선정에 관한 사항
5. 임용령 제13조의2제1항제2호 또는 제4호 규정에 의한 전직 또는 전보
6. 보직 장학관·보직 교육연구관, 초빙교원의 임용에 관한 사항
7. 교장·원장 임용 적격자 선정을 위한 교장·원장임용심사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항
8. 수석교사의 재심사에 관한 사항
9. 그 밖에 교육공무원의 인사에 관한 중요한 사항

② 제1항제3호에 의한 교장·원장 중임에 대하여는 다음 각 호의 사항을 고려하여 심의한다.

1. 신체·정신상의 건강상태
2. 학교관리능력상의 결함 유무
3. 그 밖에 교장·원장 중임에 부적격한 사유의 유무
4. 교원의 4대 주요 비위(금품·향응수수, 상습폭행, 성폭행, 성적조작) 관련 여부

③ 제1항제3호 중 원로교사의 임용에 관한 심의에 있어서는 다음 각 호의 사항을 고려하여 심의한다.

1. 신체·정신상의 건강상태
2. 기타 교사로서의 부적격한 사유의 유무

④ 제2항 및 제3항의 규정에 의한 심의결과 교장·원장 중임 또는 원로교사의 임용이 부적격하다고 판정할 경우에는 이를 입증할 수 있는 명백하고 타당성있는 근거가 제시되어야 한다.

⑤ 제1항의 제8호의 수석교사의 재심사에 관한 심의에 있어서는 다음 각 호의 사항을 고려하여 심의한다.

1. 4년간의 업적평가 및 연수실적평가 결과
2. 신체·정신상의 건강상태
3. 금품·향응수수, 상습폭행, 성폭행, 성적조작 비위 관련 여부
4. 기타 수석교사로서의 부적격한 사유의 유무

⑥ 제1항의 심의사항과 관련하여 승진·전직·전보임용 기준을 변경하는 경우 변경된 기준은 그 변경일의 6개월 이후부터 적용한다. 다만, 임용권자는 인사운영상 불가피한 경우에는 교육부장관의 승인을 받아 그 변경일의 3개월 이후부터 적용할 수 있다.

붙임2

신·구조문대비표

현행	개정안
제15조(교육전문직원의 교원으로의 전직) ①~③ (생략)	제15조(교육전문직원의 교원으로의 전직) ①~③ (현행과 같음)
④ (신설)	④ 제3항에도 불구하고, 특정한 업무의 수행을 위해 사전에 임기를 정하여 교육전문직원으로 전직하였다가 임기 종료에 따라 교육전문직원으로 전직할 당시의 직위로 다시 전직한 교원의 경우, 그 과정에서 교육전문직원에서 교원으로의 전직한 횟수는 제3항에 따른 전직 횟수에 산입하지 아니한다.
제31조(심의 사항 등) ①~⑤ (생략)	제31조(심의 사항 등) ①~⑤ (현행과 같음)
⑥ 제1항의 심의사항과 관련하여 승진·전직·전보임용 기준을 변경하는 경우 변경된 기준은 그 변경일의 6개월 이후부터 적용한다. 다만, 임용권자는 인사운영상 불가피한 경우에는 교육부장관의 승인을 받아 그 변경일의 3개월 이후부터 적용할 수 있다.	⑥ ----- ----- ----- ----- ----- 해당 기간을 단축하여 ----- -----.